劳动合同审查报告

一、合同总体评价

• 审查立场：协议当事人
• 使用场景：劳动合同
• 合同类型：劳动合同
• 总体可签署性：建议修改后签署
• 风险主题数（聚合后）：11
• 规则级审查命中数：12
• 重大风险数量：5
• 中等风险数量：3
• 低风险数量：3
• 需要真正修改的风险数：8
• 优先处理风险：4
• 建议处理风险：4
• 可选优化数：3
• 已识别但建议保持现状数：0
• 人工复核项：0

审查覆盖统计

• 已覆盖：7 项
• 部分覆盖：5 项
• 缺失：6 项
• 风险条款：1 项
• 不适用：0 项
• 待核验：0 项
• 法律提示：0 项
• 审查项总计：19 项

本报告基于完整合同模板逐项审查，部分缺失项可能因合同格式简略所致，建议结合合同实际用途判断优先级。

二、核心风险摘要

• 试用期超过法定上限或重复约定：优先处理。 严重程度：重大风险。 核心问题：仍需补足：试用期工资标准。
重要性：未发现禁止性不利约定时不产生该项风险；不要求新增风险条款。
证据包ID：EB-8d4b7ffad829；关键证据：[EV-229e7100cf97ec77] 第一条（一）
[支持：试用期长度]：其中，试用期自2026年9月10日起至2026年12月9日止。；[EV-96db359eecfd91d1]
一、劳动合同期限 [支持：试用期超过法定上限或重复约定]：一、劳动合同期限；[EV-2165e98038e21040]
SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：试用期工资标准]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：试用期工资标准。
• 用工主体与劳动者身份：优先处理。 严重程度：重大风险。
核心问题：仍需补足：用人单位名称与住所、劳动者姓名与身份证明。
重要性：用人单位名称与住所；劳动者姓名与身份证明不清时，责任边界不够明确。
证据包ID：EB-3ac3e194867e；关键证据：[EV-8777ea1fdde173d2] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：用人单位名称与住所]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：用人单位名称与住所。；[EV-e4a57616042b7c30] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：劳动者姓名与身份证明]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：劳动者姓名与身份证明。
• 社会保险缴纳：优先处理。 严重程度：重大风险。
核心问题：仍需补足：用人单位依法办理参保并缴费、个人应缴部分及代扣代缴。
重要性：用人单位依法办理参保并缴费；个人应缴部分及代扣代缴不清时，责任边界不够明确。
证据包ID：EB-efc39711ece7；关键证据：[EV-2884cfbff82926be] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：用人单位依法办理参保并缴费]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：用人单位依法办理参

保并缴费。；[EV-0bf49aa56868b100] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：个人应缴部分及代扣代缴]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：个人应缴部分及代扣代缴。
• 离职竞业期限及补偿：优先处理。 严重程度：重大风险。
核心问题：仍需补足：离职竞业限制期限、离职后按月经济补偿的金额或计算标准。
重要性：离职竞业限制期限；离职后按月经济补偿的金额或计算标准不清时，责任边界不够明确。
证据包ID：EB-877602a81e29；关键证据：[EV-c278e13b04d2fedc] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：离职竞业限制期限]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：离职竞业限制期限。；[EV-f173b034ac7b9639] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：离职后按月经济补偿的金额或计算标准]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：离职后按月经济补偿的金额或计算标准。
• 工资标准与支付：建议处理。 严重程度：重大风险。 核心问题：仍需补足：工资支付方式。
重要性：工资支付方式不清时，责任边界不够明确。 处理次序说明：本项已有原文覆盖“工资金额或可计算标准；工资支付日期”，据现有保护与剩余缺口确定处理建议；重大风险数与优先处理数分别统计。
证据包ID：EB-93b88ef526e2；关键证据：[EV-e3bf98e8c0a5cc06] 第八条 甲方实行计时工资制。
[支持：工资金额或可计算标准]：乙方在试用期期间的工资标准为人民币7200元/月。；[EV-72a1c3ed00e1ec8d] 第八条 甲方实行计时工资制。
[支持：工资金额或可计算标准]：试用期满后，乙方月工资标准为人民币9000元/月。；[EV-67f7941f3a95a10c] 第九条 甲方于每月10日前，以银行转账方式足额支付乙方上一个自然月的工资。 [支持：工资支付日期]：第九条 甲方于每月10日前，以银行转账方式足额支付乙方上一个自然月的工资。；[EV-f0bf44e1d70b67ce] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：工资支付方式]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：工资支付方式。
• 工作内容和地点：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：仍需补足：具体工作岗位或职责。
重要性：具体工作岗位或职责不清时，责任边界不够明确。
证据包ID：EB-7d5dc6a4ba2b；关键证据：[EV-e9e3741d7abdfe9c] 第二条 甲方根据工作需要安排乙方在研发部软件开发工程师岗位，从事企业管理软件系统开发、维护、测试及相关技术支持工作，工作地点为辽宁省营口市站前区渤海大街88号。 [支持：具体工作地点]：第二条 甲方根据工作需要安排乙方在研发部软件开发工程师岗位，从事企业管理软件系统开发、维护、测试及相关技术支持工作，工作地点为辽宁省营口市站前区渤海大街88号。；[EV-0b396962a97ade22] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：具体工作岗位或职责]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：具体工作岗位或职责。
• 劳动保护与职业危害：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：仍需补足：劳动防护和安全培训。
重要性：运输损坏发生后，包装是否合格、损失原因和责任归属容易发生争议。
证据包ID：EB-2c2ccb85d80c；关键证据：[EV-05039f585e2fe55e] 六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
[支持：职业危害告知和健康保护]：六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护；[EV-0cf18defccae7eb3] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：劳动防护和安全培训]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：劳动防护和安全培训。
• 解除终止条件和程序：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：仍需补足：通知或明确解除日期。
重要性：通知或明确解除日期不清时，责任边界不够明确。
证据包ID：EB-7f4b519cf4d3；关键证据：[EV-b97aa25cc79f7170] 第二十三条
甲乙双方解除、终止本合同，应按照《中华人民共和国劳动合同法》及其他相关法律法规规定执行。
[支持：解除终止事由或协商一致]：第二十三条 甲乙双方解除、终止本合同，应按照《中华人民共和国劳动合同法》及其他相关法律法规规定执行。；[EV-ca6019c495090d53] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：通知或明确解除日期]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：通知或明确解除日期。

三、建议优先修改

• 优先处理：建议补充明确试用期工资标准。（对应风险：试用期超过法定上限或重复约定）
• 优先处理：建议补充明确用人单位名称与住所；补充明确劳动者姓名与身份证明。（对应风险：用工主体与劳动者身份）
• 优先处理：建议补充明确用人单位依法办理参保并缴费；补充明确个人应缴部分及代扣代缴。（对应风险：社会保险缴纳）
• 优先处理：建议补充明确离职竞业限制期限；补充明确离职后按月经济补偿的金额或计算标准。（对应风险：离职竞业期限及补偿）
• 建议处理：建议补充明确工资支付方式。（对应风险：工资标准与支付）
• 建议处理：建议补充明确具体工作岗位或职责。（对应风险：工作内容和地点）
• 建议处理：建议补充明确劳动防护和安全培训。（对应风险：劳动保护与职业危害）
• 建议处理：建议补充明确通知或明确解除日期。（对应风险：解除终止条件和程序）

四、可选优化事项

以下事项属于完善型建议，通常不是当前签署的核心障碍。
• 可选优化：建议补充明确专项培训费用和凭证；补充明确服务期与违约金按未履行部分分摊；补充明确违约金不超过未履行服务期分摊培训费用。（对应风险：专项培训服务期）
• 可选优化：建议补充明确经济补偿依据及金额或计算口径；补充明确解除终止后工资及补偿结算期限。（对应风险：经济补偿及结算）
• 可选优化：建议补充明确人员范围及实际接触秘密；补充明确与秘密保护相称的业务及地域范围。（对应风险：竞业人员及秘密接触范围）

五、已覆盖关键事项

• 已覆盖项详见完整审查明细。

六、完整审查明细

1. 用工主体与劳动者身份（EMP-01-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：用工主体与劳动者身份
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：SEARCH_AUDIT
• 审查判断：合同未明确：用人单位名称与住所；劳动者姓名与身份证明。
• 【风险点描述】：缺失：用人单位名称与住所；劳动者姓名与身份证明。
• 【缺失的法律后果】：需核对用工主体与劳动者身份的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确用人单位名称与住所；补充明确劳动者姓名与身份证明。
【证据定位】
• 关联风险：用工主体与劳动者身份
• 证据包ID：EB-3ac3e194867e
• 证据ID：EV-8777ea1fdde173d2、EV-e4a57616042b7c30
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：用人单位名称与住所]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：用人单位名称与住所。
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：劳动者姓名与身份证明]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：劳动者姓名与身份证明。

2. 合同期限（EMP-02-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第一条（一）；第一条（三）；第一条（二）；第三十二条
本合同未尽事宜，按照国家及劳动合同履行地有关法律、法规、规章及相关规定执行。
• 审查判断：合同已明确约定期限类型；起止日期或任务完成节点。

3. 试用期与试用工资（EMP-03-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：试用期超过法定上限或重复约定
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：第一条（一）；一、劳动合同期限；SEARCH_AUDIT
• 审查判断：已覆盖：试用期长度；尚未覆盖：试用期工资标准。
• 【风险点描述】：仍需补足：试用期工资标准。
• 【缺失的法律后果】：试用期工资标准不清时，责任边界不够明确。
• 【实际法律暴露】：未发现禁止性不利约定时不产生该项风险；不要求新增风险条款。
• 【适用条件】：出现试用期安排时适用
【证据定位】
• 关联风险：试用期超过法定上限或重复约定
• 证据包ID：EB-8d4b7ffad829
• 证据ID：EV-229e7100cf97ec77、EV-96db359eecfd91d1、EV-2165e98038e21040
• 第一条（一） [支持：试用期长度]: 其中，试用期自2026年9月10日起至2026年12月9日止。
• 一、劳动合同期限 [支持：试用期超过法定上限或重复约定]: 一、劳动合同期限
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：试用期工资标准]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：试用期工资标准。

4. 试用期超过法定上限或重复约定（EMP-15-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：风险条款
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：试用期超过法定上限或重复约定
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：风险条款
• 原文位置：第一条（一）；一、劳动合同期限；SEARCH_AUDIT
• 审查判断：发现试用期超过法定上限或重复约定的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。
• 【风险点描述】：发现试用期超过法定上限或重复约定的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。
• 【缺失的法律后果】：未发现禁止性不利约定时不产生该项风险；不要求新增风险条款。
• 【实际法律暴露】：未发现禁止性不利约定时不产生该项风险；不要求新增风险条款。
• 【适用条件】：始终适用
【证据定位】
• 关联风险：试用期超过法定上限或重复约定
• 证据包ID：EB-8d4b7ffad829
• 证据ID：EV-229e7100cf97ec77、EV-96db359eecfd91d1、EV-2165e98038e21040
• 第一条（一） [支持：试用期长度]: 其中，试用期自2026年9月10日起至2026年12月9日止。
• 一、劳动合同期限 [支持：试用期超过法定上限或重复约定]: 一、劳动合同期限
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：试用期工资标准]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：试用期工资标准。

5. 工作内容和地点（EMP-04-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：工作内容和地点
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：第二条 甲方根据工作需要安排乙方在研发部软件开发工程师岗位，从事企业管理软件系统开发、维护、测试及相关技术支持工作，工作地点为辽宁省营口市站前区渤海大街88号。；SEARCH_AUDIT
• 审查判断：已覆盖：具体工作地点；尚未覆盖：具体工作岗位或职责。
• 【风险点描述】：仍需补足：具体工作岗位或职责。
• 【缺失的法律后果】：具体工作岗位或职责不清时，责任边界不够明确。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确具体工作岗位或职责。
【证据定位】
• 关联风险：工作内容和地点
• 证据包ID：EB-7d5dc6a4ba2b
• 证据ID：EV-e9e3741d7abdfe9c、EV-0b396962a97ade22
• 第二条 甲方根据工作需要安排乙方在研发部软件开发工程师岗位，从事企业管理软件系统开发、维护、测试及相关技术支持工作，工作地点为辽宁省营口市站前区渤海大街88号。 [支持：具体工作地点]: 第二条 甲方根据工作需要安排乙方在研发部软件开发工程师岗位，从事企业管理软件系统开发、维护、测试及相关技术支持工作，工作地点为辽宁省营口市站前区渤海大街88号。
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：具体工作岗位或职责]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：具体工作岗位或职责。

6. 工时、休息与加班（EMP-05-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第九条 甲方于每月10日前，以银行转账方式足额支付乙方上一个自然月的工资。；第六条
甲方严格执行国家关于工作时间和劳动定额的规定，不得强迫或者变相强迫乙方加班。；第四条（一）；第十条
甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日、法定节假日工作的，应按照法律法规规定安排补休或者支付相应加班工资。
• 审查判断：合同已明确约定工时制度及工作时间；休息休假安排；加班报酬或依法调休。

7. 工资标准与支付（EMP-06-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：工资标准与支付
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：第八条 甲方实行计时工资制。；第九条
甲方于每月10日前，以银行转账方式足额支付乙方上一个自然月的工资。；SEARCH_AUDIT
• 审查判断：已覆盖：工资金额或可计算标准；工资支付日期；尚未覆盖：工资支付方式。

• 【风险点描述】：仍需补足：工资支付方式。
• 【缺失的法律后果】：工资支付方式不清时，责任边界不够明确。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确工资支付方式。
【证据定位】
• 关联风险：工资标准与支付
• 证据包ID：EB-93b88ef526e2
• 证据ID：EV-e3bf98e8c0a5cc06、EV-72a1c3ed00e1ec8d、EV-67f7941f3a95a10c、EV-f0bf44e1d70b67ce
• 第八条 甲方实行计时工资制。 [支持：工资金额或可计算标准]: 乙方在试用期期间的工资标准为人民币7200元/月。
• 第八条 甲方实行计时工资制。 [支持：工资金额或可计算标准]: 试用期满后，乙方月工资标准为人民币9000元/月。
• 第九条 甲方于每月10日前，以银行转账方式足额支付乙方上一个自然月的工资。 [支持：工资支付日期]: 第九条 甲方于每月10日前，以银行转账方式足额支付乙方上一个自然月的工资。
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：工资支付方式]: 已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：工资支付方式。

8. 社会保险缴纳（EMP-07-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：社会保险缴纳
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：SEARCH_AUDIT
• 审查判断：合同未明确：用人单位依法办理参保并缴费；个人应缴部分及代扣代缴。
• 【风险点描述】：缺失：用人单位依法办理参保并缴费；个人应缴部分及代扣代缴。
• 【缺失的法律后果】：需核对社会保险缴纳的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确用人单位依法办理参保并缴费；补充明确个人应缴部分及代扣代缴。
【证据定位】
• 关联风险：社会保险缴纳
• 证据包ID：EB-efc39711ece7
• 证据ID：EV-2884cfbff82926be、EV-0bf49aa56868b100
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：用人单位依法办理参保并缴费]: 已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：用人单位依法办理参保并缴费。
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：个人应缴部分及代扣代缴]: 已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：个人应缴部分及代扣代缴。

9. 劳动保护与职业危害（EMP-08-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：劳动保护与职业危害
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷

• 原文位置：六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护；SEARCH_AUDIT
• 审查判断：已覆盖：职业危害告知和健康保护；尚未覆盖：劳动防护和安全培训。
• 【风险点描述】：仍需补足：劳动防护和安全培训。
• 【缺失的法律后果】：运输损坏发生后，包装是否合格、损失原因和责任归属容易发生争议。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确劳动防护和安全培训。
【证据定位】
• 关联风险：劳动保护与职业危害
• 证据包ID：EB-2c2ccb85d80c
• 证据ID：EV-05039f585e2fe55e、EV-0cf18defccae7eb3
• 六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护 [支持：职业危害告知和健康保护]: 六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：劳动防护和安全培训]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：劳动防护和安全培训。

10. 专项培训服务期（EMP-09-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：专项培训服务期
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：SEARCH_AUDIT
• 审查判断：合同未明确：专项培训费用和凭证；服务期与违约金按未履行部分分摊；违约金不超过未履行服务期分摊培训费用。
• 【风险点描述】：缺失：专项培训费用和凭证；服务期与违约金按未履行部分分摊；违约金不超过未履行服务期分摊培训费用。
• 【缺失的法律后果】：需核对专项培训服务期的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：出现服务期、专项培训安排时适用
• 【正式建议】：建议补充明确专项培训费用和凭证；补充明确服务期与违约金按未履行部分分摊；补充明确违约金不超过未履行服务期分摊培训费用。
【证据定位】
• 关联风险：专项培训服务期
• 证据包ID：EB-d2324d975a97
• 证据ID：EV-ddaf490dbd0fa166、EV-f251057143c4c130、EV-65c1ddede18ba8d7
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：专项培训费用和凭证]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：专项培训费用和凭证。
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：服务期与违约金按未履行部分分摊]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：服务期与违约金按未履行部分分摊。
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：违约金不超过未履行服务期分摊培训费用]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：违约金不超过未履行服务期分摊培训费用。

11. 解除终止条件和程序（EMP-10-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理

• 关联风险发现：解除终止条件和程序
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：第二十三条
甲乙双方解除、终止本合同，应按照《中华人民共和国劳动合同法》及其他相关法律法规规定执行。；SEARCH_AUDIT
• 审查判断：已覆盖：解除终止事由或协商一致；尚未覆盖：通知或明确解除日期。
• 【风险点描述】：仍需补足：通知或明确解除日期。
• 【缺失的法律后果】：通知或明确解除日期不清时，责任边界不够明确。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确通知或明确解除日期。
【证据定位】
• 关联风险：解除终止条件和程序
• 证据包ID：EB-7f4b519cf4d3
• 证据ID：EV-b97aa25cc79f7170、EV-ca6019c495090d53
• 第二十三条 甲乙双方解除、终止本合同，应按照《中华人民共和国劳动合同法》及其他相关法律法规规定执行。
[支持：解除终止事由或协商一致]: 第二十三条
甲乙双方解除、终止本合同，应按照《中华人民共和国劳动合同法》及其他相关法律法规规定执行。
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：通知或明确解除日期]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：通知或明确解除日期。

12. 经济补偿及结算（EMP-11-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：经济补偿及结算
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：SEARCH_AUDIT
• 审查判断：合同未明确：经济补偿依据及金额或计算口径；解除终止后工资及补偿结算期限。
• 【风险点描述】：缺失：经济补偿依据及金额或计算口径；解除终止后工资及补偿结算期限。
• 【缺失的法律后果】：需核对经济补偿及结算的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确经济补偿依据及金额或计算口径；补充明确解除终止后工资及补偿结算期限。
【证据定位】
• 关联风险：经济补偿及结算
• 证据包ID：EB-e797a985450f
• 证据ID：EV-60d9ad8bc7decab7、EV-5d54256307fa3ca1
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：经济补偿依据及金额或计算口径]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：经济补偿依据及金额或计算口径。
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：解除终止后工资及补偿结算期限]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：解除终止后工资及补偿结算期限。

13. 劳动争议处理（EMP-12-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。

• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第三十一条 甲乙双方因履行本合同发生劳动争议，可以协商解决。
• 审查判断：合同已明确约定劳动争议依法申请劳动仲裁。

14. 免除或放弃法定社会保险义务（EMP-13-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“免除或放弃法定社会保险义务”对应的不利条款或安排。

15. 用人单位任意解除且免予补偿（EMP-16-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“用人单位任意解除且免予补偿”对应的不利条款或安排。

16. 违法约定劳动者违约金（EMP-14-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“违法约定劳动者违约金”对应的不利条款或安排。

17. 竞业人员及秘密接触范围（NC-01-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：竞业人员及秘密接触范围
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：SEARCH_AUDIT
• 审查判断：合同未明确：人员范围及实际接触秘密；与秘密保护相称的业务及地域范围。
• 【风险点描述】：缺失：人员范围及实际接触秘密；与秘密保护相称的业务及地域范围。
• 【缺失的法律后果】：需核对竞业人员及秘密接触范围的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确人员范围及实际接触秘密；补充明确与秘密保护相称的业务及地域范围。
【证据定位】
• 关联风险：竞业人员及秘密接触范围
• 证据包ID：EB-fc722d0390d3
• 证据ID：EV-c6813f81ec34e0d8、EV-44204c97327c5d24

• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：人员范围及实际接触秘密]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：人员范围及实际接触秘密。
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：与秘密保护相称的业务及地域范围]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：与秘密保护相称的业务及地域范围。

18. 离职竞业期限及补偿（NC-02-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：离职竞业期限及补偿
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：SEARCH_AUDIT
• 审查判断：合同未明确：离职竞业限制期限；离职后按月经济补偿的金额或计算标准。
• 【风险点描述】：缺失：离职竞业限制期限；离职后按月经济补偿的金额或计算标准。
• 【缺失的法律后果】：需核对离职竞业期限及补偿的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：出现离职、解除、终止安排时适用
• 【正式建议】：建议补充明确离职竞业限制期限；补充明确离职后按月经济补偿的金额或计算标准。
【证据定位】
• 关联风险：离职竞业期限及补偿
• 证据包ID：EB-877602a81e29
• 证据ID：EV-c278e13b04d2fedc、EV-f173b034ac7b9639
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：离职竞业限制期限]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：离职竞业限制期限。
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：离职后按月经济补偿的金额或计算标准]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：离职后按月经济补偿的金额或计算标准。

19. 竞业范围或补偿明显不当（NC-03-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“竞业范围或补偿明显不当”对应的不利条款或安排。